



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA**

SEZIONE CIVILE

così composto:

Dott. Francesco Vigorito	Presidente rel.
Dott. Mario Montanaro	Giudice
Dott. Gianluca Gelso	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 337 R.G. dell'anno 2017

TRA

Parte_1 nato a ROMA (RM) il 17/04/1947 C.F. *C.F._1*
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Stefano Toraldo e dall'Avv. Nicola Nanni,
elettivamente domiciliato in Via Gramsci 63 Civitavecchia presso lo studio dell'avv. Rodolfo Antonini
- ATTORE

E

CP_1 nato a ROMA (RM) il 20/07/1961 C.F. *C.F._2* elettivamente
domiciliato in Via San Tommaso D'aquino 90 Roma presso lo studio dell'avv. Andrea Quattrocchi che
lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.

- CONVENUTO

NONCHE'

Controparte_2 e *Controparte_3* contumaci

- CONVENUTI

OGGETTO: impugnazione di testamento

CONCLUSIONI

All'udienza del 22 settembre 2021 i procuratori delle parti concludevano come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Sig. CP_1, nonché i Sigg.ri Controparte_2 e Controparte_3 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"Piaccia al Tribunale di Civitavecchia, ogni contraria istanza e domanda disattesa: accertare e dichiarare la falsità della provenienza del testamento olografo di Persona_1 pubblicato per atto Notaio Per_2 del 25.11.2016, rep. 11808; accertare e dichiarare che, stante la falsità del testamento, eredi della signora Per_1 sono per legge i cugini Parte_1 Controparte_3 e Controparte_2 condannare il Sig. CP_1 a riconsegnare agli eredi legittimi (e, in ogni caso, all'attore) libero e vuoto da persone e cose, l'immobile sito in Fregene (Rm), Via Cupra Marittima 7; condannare il Sig. CP_1 al pagamento in favore degli eredi legittimi (e in ogni caso dell'attore) di un'indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile, da determinarsi, anche in via equitativa, nell'importo di € 700,00 mensili, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per ogni mese di occupazione dalla domanda alla riconsegna; condannare il Sig. CP_1, per arricchimento indebito, ovvero a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore degli eredi legittimi (e in ogni caso dell'attore) di un importo equivalente a tutte le somme indebitamente percepite a titolo di erede della Sig.ra Per_1 dal Org_1 [...] , Controparte_4 CP_5 e Controparte_6 nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge".*

Si costituiva in giudizio il sig. CP_1, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore, sostenendo l'infondatezza in fatto delle avverse domande e chiedendone il rigetto.

Non si costituivano Controparte_2 e Controparte_3 dei quali si deve dichiarare la contumacia.

In data 31 maggio 2017, alla prima udienza di comparizione, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e richiedevano la concessione dei termini e art. 183 co. 6 c.p.c.; termini che venivano concessi dal Giudice, che rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 17 ottobre 2018.

All'udienza del 17 ottobre 2018 le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, *"ritenuto necessario espletare una perizia grafologica volta ad accertare se il testamento impugnato proviene, con certezza, dalla mano della signora Persona_1 disponeva CTU conferendo l'incarico dapprima all'ing. Per_3*

[...] e successivamente alla dott.ssa *Persona_4* che prestava il giuramento di rito in data 24 maggio 2019.

All'udienza del 22 gennaio 2020, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta in quanto irrilevanti all'esito della CTU depositata; accoglieva invece la richiesta dell'attore di ordinare a *Controparte_7*, *CP_4*, *Controparte_6*, *Controparte_8* e *CP_9* l'esibizione della documentazione relativa ai conti correnti ed alle polizze intestate alla *de cuius* al momento del decesso, rinviando per la verifica di tale documentazione all'udienza del 30 settembre 2020; in tale udienza il Giudice reiterava l'ordine di esibizione nei confronti di *CP_4* e *Controparte_8*.

All'udienza del 22 settembre 2021 la difesa di parte convenuta precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle svolte in atti; la difesa di parte attrice segnalava che *CP_4* non aveva inviato alcun documento e precisava anch'essa le conclusioni riportandosi a quelle svolte in atti; la causa era, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La parte convenuta ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di [...] *Parte_1*. L'eccezione è infondata poiché l'attore ha dimostrato documentalmente di essere cugino della *de cuius* in quanto figlio di *Persona_5* sorella di *Persona_6* [...] (padre della *de cuius* *Persona_1*).

La parte attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi ex art. 606 c.c. che il testamento olografo di *Persona_1* pubblicato per atto Notaio *Per_2* del 25.11.2016, rep. 11808 con il quale si nominava il convenuto *CP_1* "erede universale di tutti i beni presenti e futuri" della testatrice non era attribuibile alla mano della stessa *Persona_1*.

La Relazione del C.T.U. dott.ssa *Persona_4* ha concluso che *"l'accurato esame della sottoscrizione contestata apposta in calce al testamento olografo ed il raffronto con le firme e scritture comparative di Persona_1 ha evidenziato diverse discordanze, relative sia alle varie categorie grafologiche attinenti alla struttura psico-neuromuscolare del soggetto scrivente che ai movimenti formativi dei vari tracciati grafici. Dai confronti effettuati tra la sottoscrizione verificata apposta in calce al testamento olografo e le firme e scritture comparative di Persona_1 sono emerse una serie di discordanze, tutte citate ed ampiamente documentate, relative al movimento grafico ed alla modalità formativa dei singoli profili letterali; le suddette discordanze sono altamente significative per motivare un giudizio di non riconducibilità della sottoscrizione verificata alla mano di Persona_1"*

Il falsificatore che ha posto in essere la sottoscrizione in calce al testamento, non è riuscito infatti ad immettere in quest'ultima alcuni movimenti automatizzati, individualizzanti e incontrollabili

propri della grafomotricità di **Persona_1** ma ha invece immesso, suo malgrado, le proprie peculiarità grafiche”.

A fronte di tale consulenza, completa, esauriente, immune da vizi logici e tecnici, deve dichiararsi la nullità del testamento olografo impugnato, deve dichiararsi aperta la successione *ab intestato* e devono dichiararsi quali eredi legittimi in parti uguali **Parte_1** **Controparte_3** [...] e **Controparte_2**

La parte attrice ha chiesto inoltre la condanna del Sig. **CP_1** :

- a) a riconsegnare agli eredi legittimi (e, in ogni caso, all’attore) libero e vuoto da persone e cose, l’immobile sito in Fregene (Rm), Via Cupra Marittima 7;
- b) al pagamento in favore degli eredi legittimi di un’indennità per l’illegittima occupazione dell’immobile;
- c) al pagamento per arricchimento indebito, ovvero a titolo di risarcimento danni, in favore degli eredi legittimi (e in ogni caso dell’attore) di un importo equivalente a tutte le somme indebitamente percepite a titolo di erede della Sig.ra **Per_1** dal **Organizzazione_1** , **Controparte_4** **CP_5** e **Controparte_6**

La domanda sub a) deve essere accolta in quanto il sig. **CP_1** non ha alcun titolo per detenere l’immobile oggetto di causa di cui sono divenute comproprietare le altre parti del giudizio. La domanda sub c) deve, invece, essere rigettata in quanto, anche a causa del rifiuto della **CP_4** [...] e della **Controparte_8** di ottemperare all’ordine di esibizione formulato dal Giudice non si sono acquisiti elementi idonei a dare la prova dell’assunto indebito arricchimento del convenuto.

Quanto alla domanda di corresponsione delle indennità di occupazione, relativamente all’immobile oggetto di eredità, deve osservarsi che nel caso di occupazione di un immobile senza titolo (o, come nel caso in esame in base ad un titolo di cui si è accertata la falsità) non sussiste un danno *in re ipsa*, in quanto determinato dalla semplice perdita di disponibilità del bene da parte del proprietario e dalla conseguente impossibilità per costui di conseguire l’utilità potenzialmente ricavabile in seguito a locazione o vendita.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. 11 novembre 2008 n. 26972) ha affermato infatti che ai fini risarcitori quello che rileva è il danno-conseguenza, il quale deve essere allegato e provato, danno, questo, che va scisso dalla lesione dell’interesse protetto, che rappresenta l’evento-dannoso, quindi il danno-evento. Le Sezioni Unite hanno accolto la tesi secondo cui il danno non può venire identificato nel danno-evento e, di conseguenza, ed hanno escluso la collocabilità del danno conseguenza nella categoria del c.d. danno *in re ipsa*, poiché snaturerebbe “la funzione del

risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.”

Il risarcimento del danno da occupazione *sine titulo* integrato dall'importo complessivo del canone di locazione pari alla durata dell'occupazione configura un danno punitivo, se non viene provata la concreta intenzione del proprietario di mettere a frutto l'immobile in questione. Infatti, può accadere che il proprietario di un immobile, per libera scelta, decida di non trarne alcun guadagno. Poiché la parte attrice non ha né allegato né chiesto di provare il danno-conseguenza potenzialmente derivato dall'occupazione *sine titulo* al fine di determinarne la risarcibilità la relativa domanda deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base del parametro “valore indeterminabile – complessità media non essendo stato acquisito in corso di causa alcun elemento che consenta di determinare il valore dell'immobile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 337 del 2017 ogni altra domanda respinta, così provvede:

- dichiara la contumacia di *Controparte_2* e *Controparte_3*
 - accoglie la domanda proposta da *Parte_1* e dichiara la falsità del testamento olografo di *Persona_1* pubblicato per atto Notaio *Per_2* del 25.11.2016, rep. 11808, dichiara aperta la successione di *Persona_1* ab intestato e dichiara quali eredi legittimi *Parte_1*, *Controparte_3* e *Controparte_2*
 - condanna *CP_1* a riconsegnare a *Parte_1* in qualità di coerede l'immobile sito in Fregene (Rm), Via Cupra Marittima 7 libero e vuoto da persone e cose;
 - rigetta le altre domande;
 - condanna *CP_1* al pagamento delle spese del giudizio sostenute da *Parte_1* che si liquidano in euro 10.343,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA
- Civitavecchia 22 dicembre 2021.

Il Presidente est.
Francesco Vigorito